

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5139/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางสาลิณี วิชาญชัยสิทธิ์ โดยนาง
นางลักษณ์

ห่อสกุลกล

ผู้เข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย

โจทก์ร่วม

นางสุพัตรา แซ่เหลียว

ผู้ร้อง

นายชาญ รุ่งทิวากรหรือรุ่งทิวากรกิจ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 29, มาตรา 30, มาตรา 32

โจทก์ร่วมถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณา ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาจำเลย อาจทำให้พยานหลักฐานโจทก์เสียหายได้ จึงไม่เป็นการสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตาย

โจทก์ร่วมถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณา ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาจำเลย อาจทำให้พยานหลักฐานโจทก์เสียหายได้ จึงไม่เป็นการสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตาย

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลแขวงตลิ่งชัน - นายจรศักดิ์ บุญเกษม

ศาลอุทธรณ์ - นายธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ